70 K 17/24

Amtsgericht Geilenkirchen

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Donnerstag, 14.01.2027, 09:00 Uhr,
2. Etage, Sitzungssaal 210, Konrad-Adenauer-Straße 225, 52511 Geilenkirchen

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Übach-Palenberg, Blatt 6000,
BV lfd. Nr. 1
Gemarkung Übach-Palenberg, Flur 47, Flurstück 1033, Gebäude- und Freifläche, Carolus-Magnus-Allee 40 C, Größe: 336 m²

versteigert werden.

Laut Wertgutachten: Reihenendhaus mit einer Wohneinheit und Garage aus dem Baujahr 1994 in Übach-Palenberg (Palenberg); vermutlich eigengenutzt. Eine Innenbesichtigung hat nicht stattgefunden. Das Ojekt liegt über den Bergwerksfeldern Carolus Magnus, Palenberg und Union 50. und im Bereich der Grundwasserabsenkung für rheinischen Braunkohlentagebaue. Heute neu auftretende Berschäden können aufgrund des langen Zeitraums der Stilllegung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Es bestehen grenzständige Einfriedungen.

Der Verkehrswert beträgt 253.000,00 Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 23.02.2024

eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

253.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.